



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

CONVENIO ACADÉMICO ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ Y LA ACADEMIA DE AVIACIÓN WEST PACIFIC FLY CÍA. LTDA.

CLAUSULA PRIMERA. - COMPARECIENTES.

Comparecen a la suscripción del presente convenio, por una parte, el Msc. Alejandro Calderón, en calidad de **RECTOR** del Instituto Superior Tecnológico Cumandá, quien actúa en ejercicio de las atribuciones conferidas por la normativa legal vigente; y, por otra parte, el señor Edison Fernando Ayala Arroyo, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa Academia de Aviación West Pacific Fly Cía. Ltda., quienes para efectos del presente instrumento podrán denominarse conjunta o indistintamente como “**las partes**”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES.

Considerando que con resolución número RPC-SO-50-NO.834-2023 el Consejo de Educación Superior, el pleno del Consejo de Educación Superior resolvió crear el Instituto Superior Tecnológico Cumandá como una institución de educación superior particular sin fines de lucro con sede matriz en el Cantón Cumandá, provincia de Chimborazo.

Por su parte, la Academia de Aviación West Pacific Fly Cía. Ltda. es una persona jurídica legalmente constituida en la República del Ecuador el 09 de marzo de 2012, domiciliada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, con dirección en la Av. Coruña y Julio Zaldumbide N24-571, cuyo objeto social y actividades económicas registradas comprenden, entre otras, la reparación y mantenimiento de aeronaves y equipos aeronáuticos, la ejecución de proyectos de ingeniería mecánica, la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga, así como la formación, capacitación y entrenamiento técnico especializado, incluyendo actividades de escuelas de vuelo.

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

En observancia estricta de las disposiciones legales vigentes de la República del Ecuador, y en concordancia con los objetivos establecidos en la planificación nacional, provincial y cantonal, las partes acuerdan como objeto del presente instrumento establecer una alianza estratégica a fin que los estudiantes de la Academia de Aviación West Pacific Fly Cía. Ltda., puedan acceder adicionalmente al programa de formación que ya siguen con la compañía, al un título de tercer nivel registrado en la SENESCYT, en la carrera de **PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA AVIACIÓN**, misma que se imparte en la modalidad híbrida. Este acuerdo comprende un esfuerzo mutuo entre las partes en el cual ambas instituciones podrá apoyarse activamente en cuanto a docentes, investigación, vinculación con la comunidad e infraestructura.





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

Así mismo, ambas partes previa autorización de cada una de las instituciones, podrán hacer uso de los logos en su material publicitario correspondiente, manteniendo a actuar con lealtad.

El Instituto Superior Tecnológico Cumandá reconoce la formación que reciben los estudiantes de la Academia de Aviación West Pacific Fly Cía. Ltda., razón por la cual, estos estudiantes, de manera exclusiva, contarán con un programa de validación de conocimientos específico para ellos.

CLAUSULA CUARTA. - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE L INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ.

El Instituto, en el marco del presente convenio y en observancia de la normativa legal vigente de la República del Ecuador, se compromete a asumir las siguientes responsabilidades:

- a. Diseñar, un proceso de validación de conocimientos exclusivo para los estudiantes de la Academia de Aviación West Pacific Fly Cía. Ltda.
- b. Garantizar la calidad académica, pertinencia y validez legal de los procesos desarrollados.
- c. Asegurar que el personal docente y evaluador cuente con el perfil profesional e idoneidad requeridos.
- d. Gestionar la emisión y registro de los títulos obtenidos por los beneficiarios ante los organismos competentes.
- e. Garantizar la veracidad y legalidad de los títulos emitidos.

CLAUSULA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DE ACADEMIA DE AVIACIÓN WEST PACIFIC FLY CIA. LTDA.

La Academia de Aviación West Pacific Fly Cía. Ltda., en el marco del presente convenio, se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones:

- a. Proporcionar al Instituto Superior Tecnológico Cumandá, de manera veraz, completa y oportuna, toda la información y documentación técnica, académica, administrativa y legal de los estudiantes, pilotos y personal técnico que participen en los procesos derivados del presente convenio, asumiendo responsabilidad sobre su autenticidad. Garantizar que los participantes propuestos cumplan con los requisitos académicos, técnicos y profesionales establecidos por el Instituto y por la normativa vigente del sistema de educación superior.





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

- b. Facilitar, cuando sea requerido, el acceso a sus instalaciones, equipos, simuladores, aeronaves u otros recursos técnicos necesarios para el desarrollo de actividades académicas, evaluaciones prácticas o procesos de validación de competencias, conforme a los acuerdos que se establezcan por escrito.
- c. Colaborar activamente en la planificación, actualización y adecuación de los contenidos técnicos y formativos en el ámbito aeronáutico, asegurando su pertinencia académica y técnica.
- d. Realizar de manera oportuna los aportes necesarios para la ejecución del presente convenio, destinados exclusivamente a cubrir los costos operativos, académicos, técnicos y administrativos que se generen con ocasión de los procesos de validación por conocimientos, sin que dichos aportes constituyan contraprestación económica, precio, utilidad o lucro por la prestación del servicio educativo, ni generen derechos patrimoniales a favor del Instituto.

CLÁUSULA SEXTA. – EXCLUSIVIDAD Y PENALIDADES

El Instituto Superior Tecnológico Cumandá se compromete a otorgar a WEST PACIFIC un régimen de exclusividad académica y formativa, en virtud del cual los beneficios, condiciones académicas, económicas, administrativas y/o de acceso establecidos en el presente convenio serán aplicables única y exclusivamente a los estudiantes matriculados y avalados por WEST PACIFIC.

En consecuencia, durante la vigencia del presente convenio, el Instituto se obliga a no celebrar, directa o indirectamente, acuerdos, convenios o instrumentos de naturaleza similar con otras escuelas de pilotos, centros de formación de pilotos, o entidades de instrucción aeronáutica, que otorguen condiciones iguales o más favorables a las aquí pactadas, sin la autorización previa, expresa y por escrito de WEST PACIFIC.

En caso de incumplimiento de la presente cláusula de exclusividad, el Instituto incurrirá en incumplimiento grave del convenio, obligándose a:

- a) Resarcir los daños y perjuicios adicionales que el incumplimiento hubiere ocasionado, incluyendo, pero no limitado a, daño emergente, lucro cesante y afectación reputacional, sin que la cláusula penal limite el derecho de WEST PACIFIC a reclamar dichos valores;
- b) Aceptar que el incumplimiento faculta a WEST PACIFIC a dar por terminado unilateralmente el presente convenio, sin necesidad de declaración judicial previa.

Las penalidades aquí establecidas se aplicarán sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o legales que correspondan conforme a la normativa vigente.





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

La presente cláusula de exclusividad se limita al objeto del convenio y no impide al Instituto desarrollar otros programas académicos que no vulneren directa ni indirectamente los derechos exclusivos concedidos a WEST PACIFIC.

CLAUSULA SEPTIMA. – GASTOS DE GESTIÓN.

Los estudiantes cancelaran al Instituto Superior Tecnológico Cumandá el arancel legalmente aprobado por el Consejo de Educación Superior equivalente a USD 3.500,00 (TRES MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Dicho aporte no constituye remuneración, utilidad, ganancia ni beneficio económico de carácter lucrativo, sino que estará destinado exclusivamente al financiamiento y sostenimiento de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio, en concordancia con la naturaleza sin fines de lucro del Instituto.

El arancel será depositado en la cuenta de ahorros No. 2212043910 del Banco del Pichincha, a nombre del Instituto Superior Tecnológico Cumandá, con RUC No. 0691786138001, y su uso se registrará por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad institucional.

CLAUSULA OCTAVA. - DURACIÓN.

El presente convenio tendrá una duración de 5 años desde el 04 de febrero de 2026 hasta el 03 de febrero de 2031. En caso que las partes decidan continuar, el mismo será renovado tras una expresión y consentimiento escrito de las partes.

CLAUSULA NOVENA. – PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes reconocen y acuerdan que todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin carácter limitativo, derechos de autor, derechos conexos, marcas, nombres comerciales, diseños, metodologías, modelos de formación, programas de instrucción, contenidos académicos, materiales didácticos, manuales, sílabos, guías, software, plataformas, bases de datos, simuladores, procesos, procedimientos, know-how y cualquier obra o desarrollo protegido, que preexistan a la firma del presente convenio, permanecerán en todo momento como propiedad exclusiva de la parte que los haya desarrollado o de quien ostente legítimamente dichos derechos.

Los materiales, contenidos y desarrollos que sean aportados por WEST PACIFIC para la ejecución del presente convenio serán de propiedad exclusiva de WEST PACIFIC, no implicando el presente instrumento cesión, transferencia ni licencia implícita de derechos de propiedad intelectual, salvo autorización expresa y por escrito para el uso específico dentro del objeto del convenio.





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

Los materiales, contenidos y desarrollos que sean aportados por el Instituto Superior Tecnológico Cumandá para la ejecución del presente convenio serán de propiedad exclusiva del Instituto Superior Tecnológico Cumandá, no implicando el presente instrumento cesión, transferencia ni licencia implícita de derechos de propiedad intelectual, salvo autorización expresa y por escrito para el uso específico dentro del objeto del convenio.

Los materiales, contenidos o desarrollos que sean creados conjuntamente por las partes como resultado directo de la ejecución del presente convenio serán considerados obras en colaboración, correspondiendo la titularidad de los derechos a ambas partes en proporción a su participación, salvo pacto expreso en contrario, limitándose su uso al objeto del presente convenio.

El Instituto se obliga a no reproducir, modificar, adaptar, traducir, distribuir, comunicar públicamente, licenciar, sublicenciar, ceder ni utilizar los materiales o desarrollos de propiedad de WEST PACIFIC para fines distintos a los expresamente autorizados en el presente convenio, incluyendo, de manera enunciativa, su uso en otros programas, carreras, convenios o con terceros.

Concluida la vigencia del presente convenio, por cualquier causa, el Instituto deberá cesar de inmediato todo uso de los materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual de WEST PACIFIC, así como devolver o destruir, a elección de esta última, todo soporte físico o digital que los contenga, sin conservar copias totales o parciales.

El incumplimiento de la presente cláusula constituirá incumplimiento grave, facultando a la parte afectada a ejercer las acciones civiles, administrativas o penales que correspondan, así como a exigir la indemnización por daños y perjuicios, incluyendo daño emergente, lucro cesante y afectación reputacional, conforme a la legislación vigente.

CLAUSULA DECIMA. - CONFIDENCIALIDAD.

Las partes reconocen que, con ocasión de la suscripción y ejecución del presente convenio, podrán tener acceso a información confidencial y/o reservada, ya sea de forma oral, escrita, digital, audiovisual o por cualquier otro medio, relacionada, sin carácter limitativo, con:

- a) Materiales académicos y de instrucción, incluyendo sílabos, manuales, guías, presentaciones, bancos de preguntas, evaluaciones, simuladores, software, plataformas, contenidos digitales y metodologías de enseñanza;
- b) Procesos, procedimientos y protocolos, tanto académicos como operativos, administrativos, técnicos y de seguridad operacional;
- c) Know-how, modelos de formación, planes de instrucción, estándares internos, criterios de evaluación y control de calidad;





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

- d) Información técnica aeronáutica, programas de entrenamiento, secuencias de instrucción, perfiles de vuelo, prácticas de simulación y criterios de certificación;
- e) Información comercial y estratégica, incluyendo estructura de costos, condiciones económicas, listas de estudiantes, datos de clientes, proyecciones, alianzas y estrategias institucionales;
- f) Cualquier otra información que, por su naturaleza o por haber sido identificada como tal, deba razonablemente considerarse confidencial.

Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad sobre dicha información y a no divulgarla, reproducirla, cederla, transferirla ni permitir su acceso a terceros, total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la parte titular de la información, salvo cuando sea requerida por autoridad competente conforme a la ley.

La información confidencial será utilizada exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente convenio, quedando expresamente prohibido su uso para fines distintos, incluyendo, pero no limitado a, beneficio propio, competencia, replicación de programas, transferencia a terceros o creación de programas similares.

Las partes se obligan a adoptar las medidas técnicas, administrativas y legales necesarias para garantizar la protección de la información confidencial, siendo responsables por cualquier divulgación no autorizada realizada por su personal, instructores, funcionarios, contratistas o terceros vinculados.

La presente obligación de confidencialidad se mantendrá vigente durante la ejecución del convenio y por un plazo de dos años posteriores a su terminación, cualquiera sea la causa de dicha terminación.

El incumplimiento de la presente cláusula constituirá incumplimiento grave, facultando a la parte afectada a resolver el convenio de forma inmediata, sin perjuicio de exigir la indemnización por daños y perjuicios, incluyendo daño emergente, lucro cesante y afectación reputacional, conforme a la normativa aplicable.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - MEDIOS DE CONTACTO.

Las partes, de común acuerdo, establecen como medios de contacto directo para toda comunicación relacionada con el presente instrumento los siguientes números telefónicos: el correspondiente a La Academia de Aviación West Pacific Fly Cia. Ltda, +593 99 561 2289, y el correspondiente al Instituto, +593 99 292 1338.





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CUMANDÁ

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CONTROVERSIAS.

En caso de divergencia en la aplicación del presente contrato, las partes procurarán un arreglo amigable directo, buscando soluciones inmediatas y viables al inconveniente presentado. En cualquier caso, las partes se someterán, en primera instancia, a procesos de mediación en el centro de mediación que acuerden mutuamente las partes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN.

El presente convenio puede ser terminado por el cumplimiento del tiempo que se ha establecido en el presente convenio, por solicitud de una de las partes ante el incumplimiento de una de las cláusulas establecidas en el presente convenio o por mutuo acuerdo, previa notificación formal por escrito con 15 días de anticipación.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. - ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.

Las partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa el contenido de las cláusulas establecidas en el presente instrumento por haber sido elaborado en seguridad de los intereses

institucionales que representan y declaran estar de acuerdo en el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes y cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia y conformidad de lo expuesto a las partes en unidad del acto proceden a suscribir este convenio por tres ejemplares de igual tenor y valor cada uno en el cantón Cumandá a los 04 días del mes de febrero del 2026.

Edison Fernando Ayala Arroyo

Representante Legal

Academia West Pacífic.

Msc. Alejandro Calderón

Rector

IST. Cumandá

